

Atencioso

UGEL-Tocache

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"



Resolución Directoral N° 00000914

Tocache, 09 MAR. 2026

VISTOS: La Opinión Legal N° 0012-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-JAQ/AJ, el Recurso de Reconsideración, del 23 de febrero del 2026, interpuesto por el administrado Luis García Fasanando, la Carta N° 014-2026-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH, de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos y la solicitud de Renuncia al Destaque a la Institución Educativa N° 0468, Sitully, Nuevo Progreso, que fuera autorizada con Resolución Directoral UGEL-Tocache N° 00000173, del 26 de enero del 2026.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 21 de enero del 2026 [016-2026343307], el Prof. Luis García Fasanando, docente nombrado en la Institución Educativa N° 0233, Montecristo, Shunte, en la Especialidad de Ciencias Sociales, Solicita Destaque por causal de Unidad Familiar para el año 2026, a la plaza ubicada en el Institución Educativa N° 0468- Sitully, Nuevo Progreso, señala que se encuentra alejado del lugar de residencia familiar de sus padres que son personas adultas mayores que viven en la localidad de Aucayacu, donde requieren su apoyo permanente, pues la distancia de su actual centro laborar dificulta cumplir sus responsabilidades con sus padres lo que afecta su bienestar emocional y familiar. Para lo cual cumpliendo con los requisitos adjunta las declaraciones juradas correspondientes, acta de nacimiento de su señora madre y copia de los DNI de sus padres, donde se advierte que ambos domicilian en el Distrito de José Crespo y Castillo (Aucayacu), Provincia de Leoncio Prado, Huánuco.

Que, mediante Resolución Directoral UGEL-Tocache N° 00000173, del 26 de enero del 2026, se resuelve autorizar el Destaque por Unidad Familiar del docente Luis Gracia Fasanando de la Institución Educativa N° 0233, Montecristo, Distrito de Shunte/Tocache a la Institución Educativa N° 468, Sitully, Distrito de Nuevo Progreso/Tocache, desde el 01 de marzo del 2026 al 31 de diciembre del 2026.

Que, con fecha 05 de febrero del 2026 (VIR-2026008735) el docente Luis García Fasanando solicita su renuncia voluntaria al Destaque por Unidad Familiar a la Institución Educativa N° 468, Sitully, Distrito de Nuevo Progreso, no fundamentando las razones por las cuales renuncia.

Que, con Carta N° 014-2026-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH, del 17 de febrero del 2026, la Jefe de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos declarar Improcedente su solicitud de Renuncia al Destaque a la Institución Educativa N° 0468, Sitully, Nuevo Progreso, que fuera autorizada con Resolución Directoral UGEL-Tocache N° 00000173, del 26 de enero del 2026. Se argumenta la improcedencia en lo establecido en el artículo 200° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley Procedimiento Administrativo General, en cuanto señala que el desistimiento se puede realizar en cualquier momento antes de que se notifique la resolución final agote la vía administrativa, además el Oficio Múltiple N° 00014-2026/MINEDU/VMGP-DIGEDD, que menciona las precisiones y cronograma para la implementación del procedimiento para el destaque de los profesores para el año 2026.

Que, contra la referida Carta, el administrado Luis García Fasanando, con fecha 23 de febrero del 2026 interpone Recurso de Reconsideración, solicitando se declare la nulidad y/o revoque la Resolución Directoral UGEL-Tocache N° 00000173, del 26 de enero del 2026, señala que ha surgido un imprevisto con su salud al haberse operado de



uno de sus ojos, el 30 de enero del 2026, y según recomendación médica debe estar en un clima relativamente templado, y el Caserío de Montecristo su plaza de origen es acorde, razón por la cual solicita la nulidad de la Resolución N° 00000173, y de ese modo cumplir las recomendaciones médicas, para ello adjunta documentos médicos de la intervención quirúrgica a la que se sometió (Extracción Catarata por Facoemulsificación).

Que, el artículo 219° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, señala que: *"El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba"*, es decir al presentar este recurso impugnatorio se exige la presentación de nueva prueba.

Que, el recurso de reconsideración tiene como finalidad que la misma autoridad que resolvió el procedimiento evalúe la nueva prueba aportada por el administrado y, sobre la base de dicho análisis, pueda modificar su pronunciamiento, de ser el caso. Sin embargo, la exigencia de nueva prueba para interponer un recurso reconsideración debe ser entendida como la presentación de un nuevo medio probatorio que justifique la revisión del análisis ya efectuado acerca de alguno de los puntos controvertidos, toda vez que solo así se justificaría que la misma autoridad administrativa tenga que revisar su propio análisis. El recurso de reconsideración está orientado a evaluar hechos acreditados en pruebas nuevas que no hayan sido analizadas anteriormente, y por tanto, no resulta pertinente como nueva prueba, documentos que pretendan cuestionar argumentos sobre los hechos materia de controversia que ya han sido evaluados por la autoridad, dado que no se refieren a un nuevo hecho sino a una discrepancia con el pronunciamiento.

Que, el impugnante a fin de sustentar su recurso reconsiderativo ha cumplido con el requisito especial y específico que es la presentación de nueva prueba, que exige la norma administrativa antes glosada, del cual se puede advertir que presenta documentos respecto a una cirugía local realizada en uno de sus ojos, sin embargo estos no guardan ninguna relación con los fundamentos por los cuales se emitió la resolución de autorización de destaque, que básica y puntualmente se ciñó al cumplimiento de los requisitos para que proceda el acto de desplazamiento de Destaque por Unidad Familiar, es decir las que lo acercan a su entorno familiar, por lo que para invocar una nulidad se constata que no se ha configurado ninguna de las causales que establece el artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, por lo que debe ser declarada la Improcedencia del recurso impugnatorio interpuesto.

En concordancia con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 29944, Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial Ley N° 28044, Ley General de Educación y demás normas vigentes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR

IMPROCEDENTE el Recurso Administrativo de Reconsideración, presentado por el administrado **LUIS GARCIA FASANANDO**, en contra de la Carta N° 014-2026-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH, de fecha 17 de febrero del 2025, en razón, que el recurrente no ofrece nueva prueba, que contradiga el acto administrativo impugnado o que este se haya dictado en contravención a los lineamientos contemplados en el artículo 219° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS, por los considerandos antes expuestos.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente

resolución al administrado **LUIS GARCIA FASANANDO**, en la forma y modo que establece el artículo 20° y siguientes del D.S. N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Regístrese y Comuníquese

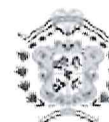


Firmado digitalmente por:
ALIAGA QUEZADA Javier

GJTC/DUGEL Leodomilio FAU 20531375808 hard
JLAQ/OAJ Motivo: D.O.Y V.B
Mag/sec CARGO:

ASESOR LEGAL

Fecha: 27/02/2026 11:12:21-0500



Firmado digitalmente por:
TAFUR CAMPOS Glodean
James FAU 20531375808 hard
Motivo: SOY EL AUTOR DEL
DOCUMENTO
CARGO: DIRECTOR UGEL TOCACHE
Fecha: 02/03/2026 08:03:13-0500



Documento Nro: 016-2026091216. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=95c9c641Ke8e5D473dc9368P80476f0e7d1a>